



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 196 del 03/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo b)

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contravvenzione *****trasmesso a questo SUAP dal Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme (acquisito al protocollo ***** nel quale viene contestato al ***** la violazione degli artt. 28 comma 2 e 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, in quanto ***** esercitava abusivamente l'attività di vendita itinerante di abbigliamento senza titolo;

Accertato:

- da una verifica degli atti presenti al SUAP, il ***** risulta essere in possesso dell'autorizzazione n. 122 del 25/08/2000 rilasciata dal Comune di Lamezia Terme per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo b), giusta partita iva ***** ed iscrizione alla Camera di Commercio di Catanzaro come impresa individuale n. REA ***** , con sede legale nel Comune di Lamezia Terme in *****;
- dal controllo presso l'Agenzia dell'Entrate, è emerso che la partita iva ***** risulta cessata con decorrenza 18/01/2016;
- dal controllo presso la Camera di Commercio di Catanzaro, è emerso che la ditta ***** risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 23/07/2025;

Considerato che:

- l'art. 2195 del cc ed il D.P.R. n. 581/1995 per l'esercizio dell'attività commerciale richiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e che il D.P.R. 633/1972 impone il possesso della Partita iva, e che ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, il commercio su aree pubbliche e' esercitato in forma d'impresa e richiede il mantenimento dei suddetti requisiti.
- come chiarito nelle circolari del MISE n. 226100 del 07/07/2016 e n. 236368 del 18/07/2016 chi ha provveduto a denunciare la cessazione dell'attività e la conseguente chiusura della Partita IVA, non e' piu' qualificabile quale imprenditore; chi si cancella dal registro delle imprese dichiara, nella forma autocertificativa, che l'azienda non e' piu'

esistente perche' cessata, pertanto sulla base di quanto dichiarato volontariamente dall'interessato, il Comune ne dovra' prendere atto, indipendentemente dalla data di avvenuta dichiarazione di cessazione dell'azienda;

Dato atto che:

- alla data odierna non sono pervenuti a questo Servizio ne' ricorsi e contestazioni rispetto a quanto verbalizzato;
- la chiusura della partita iva e la cancellazione della ditta dal Registro Imprese comporta l'automatica perdita dei requisiti per esercitare l'attivita' commerciale, e che pertanto ricorrono le condizioni per disporre la cessazione d'ufficio dell'attivita' di vendita itinerante in capo alla ditta *****condotta con l'autorizzazione n. 122 del 25/08/2000;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto la repressione dell'abuso essendo atto vincolato per codesta Amministrazione, il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato con l'apporto partecipativo dell'interessato;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

visti e richiamati

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 160/2010;
- il D.Lgs 114/98;
- la L. R. n. 18/1999;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

DISPONE

- a carico del sig. *****la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo b), condotta tramite autorizzazione n. 122 del 25/08/2000 rilasciata dal Comune di Lamezia Terme, da intendersi revocata ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990;
- la notifica del presente provvedimento, tramite messo comunale, al*****

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, all'Ufficio Entrate di questo Comune per il seguito di competenza.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in se' l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 03/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO